

적극행정 면책 신청안내

자체감사를 받은 공무원 등이 감사 과정에서 지적된 사안 중 아래의 적극행정 면책 기준에 해당된다고 판단되는 사안(적극행정 면책 기준을 충족한 경우)에 대해서 면책을 신청하시기 바랍니다.

1. 신청권자

- 감사를 받은 공무원 등 본인(소속기관 감사부서 책임자 또는 기관장 결재 후)
- 감사를 받은 기관의 장

2. 적극행정 면책기준

- 자체감사를 받는 자의 업무처리가 불합리한 규제의 개선, 공익사업의 추진 등 공공의 이익을 위한 것일 것
- 자체감사를 받는 자가 업무를 적극적으로 처리한 결과일 것
- 자체감사를 받는 자에게 고의 또는 중과실이 없을 것

※ 고의 중과실이 없는 것으로 추정하는 기준

- 사적인 이해관계가 없을 것
- 중대한 절차상의 하자가 없었을 것

* 감사원이나 국방부에 사전컨설팅을 신청하여 사전컨설팅 의견대로 업무를 처리한 경우에는 특별한 사유(사적인 이해관계 등)가 없는 한 적극행정 면책 기준을 충족한 것으로 추정